

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077218-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CARVALHO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO IMPUGNADA. INCAPACIDADE LABORAL NA DATA DA CESSAÇÃO. COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO PARA O TRABALHO. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. NATUREZA ALIMENTAR. URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para, confirmando integralmente a decisão de evento 3, determinar, a título de TUTELA DE URGÊNCIA, o restabelecimento do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA NB 31/636.536.129-0, ao menos até que seja proferida sentença no processo principal (5077218-10.2024.4.02.5101), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2024.

5077218-10.2024.4.02.5101

510014804334 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077218-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CARVALHO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CARVALHO ajuizou ação (originária) pretendendo o **restabelecimento de seu benefício de auxílio-doença**, tombada sob o **número 5075923-35.2024.4.02.5101** e regularmente distribuída à 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, onde foi proferida Decisão indeferindo a tutela antecipada.

O autor interpôs, em seguida, a presente medida cautelar, onde foi proferida Decisão liminar **CONCEDENDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA** (evento 3).

Intimado, o INSS não apresentou resposta.

A APSADJ foi devidamente intimada para cumprimento da tutela provisória, cujo prazo ainda não esgotou-se.

É o relatório do necessário. Passo a votar.

VOTO

Versa o presente recurso sobre a análise da antecipação da tutela no pedido principal de restabelecimento do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA (auxílio por incapacidade temporária) em favor do autor, NB 31/636.536.129-0.

Em 7/10/2024 foi proferida nos presentes autos a seguinte decisão monocrática, deferindo a tutela de urgência (evento 3):

"Trata-se de RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR, nos termos do art. 5º da Lei n. 10.259/2001 c/c art. 20 do RITRRJ, em face de Decisão proferida pelo 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo (originário) n. 5075923-35.2024.4.02.5101, que tramita sob o rito do juizado

especial.

Insurge-se o recorrente contra a seguinte a Decisão de evento 4 nos autos de origem, que assim fundamentou o indeferimento da antecipação da tutela:

[...] Quanto ao pedido de tutela provisória, a parte autora não trouxe aos autos laudos médicos, exames ou outros documentos suficientes que evidenciem o perigo e a probabilidade do direito, em cognição sumária. O acervo probatório não é capaz de elidir a legalidade do ato administrativo praticado, sendo, portanto, necessário proceder à conclusão da instrução processual. Não entendo estar configurada a verossimilhança nas alegações de forma a autorizar a sua concessão. Assim, indefiro, por ora, o pedido.

*Intime-se a parte **AUTORA** para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, devendo:*

*Informar **EXPRESSAMENTE** em qual especialidade médica pretende seja realizada a perícia judicial.*

Não havendo cumprimento do acima determinado, venham conclusos para sentença de extinção.

Cumprido, voltem conclusos para decisão.

*Inicialmente, **INDEFIRO o efeito suspensivo requerido.***

Trata-se de recurso sobre o qual não se atribui, em regra, o efeito suspensivo, exceto em casos de perecimento de direito, o que não se vislumbra no caso.

Ao contrário, é recomendável que o processo tenha seu curso regular, a fim de que se produzam provas e seja citada a parte ré para manifestação.

A determinação do Juízo de origem para que seja emendada a inicial deverá, portanto, ser observada dentro do prazo já aberto naqueles autos.

Passo agora a apreciar o requerimento de antecipação da tutela.

O auxílio-doença é benefício devido ao segurado da Previdência Social que, cumprida a carência, ficar incapaz para o trabalho por mais de quinze dias, na forma do artigo 59 da Lei n. 8.213/91.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para o deferimento da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes os seguintes pressupostos “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Trata-se de providência protetiva do bem jurídico tutelado pelo direito, com a função de assegurar a entrega efetiva da prestação jurisdicional.

Assim, deve a parte autora demonstrar, no intuito de obter a concessão da medida pleiteada, fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar circunstâncias de fato favoráveis à própria manifestação final do Poder Judiciário.

*Observe que o benefício de auxílio doença, cujo restabelecimento pleiteia o autor, foi cessado em **12/8/2024** por não constatação de manutenção da incapacidade laborativa (evento 1, anexo 11).*

O autor vinha recebendo a prestação previdenciária desde 10/9/2021 em razão de fratura do platô tibial, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico na ocasião.

O benefício passou por sucessivas prorrogações, até que exame médico pericial realizada pela Autarquia em 12/8/2024 concluiu que o tempo de afastamento já tinha sido adequado, cessando o benefício naquela data, tendo sido indeferida a prorrogação.

Número do Benefício: 636.536.129-0

Espécie: 31

Número do Requerimento: 210660592

Ao Sr. (a): FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CARVALHO

Endereço: GENTIL BRAGA 150, GUARATIBA

CEP: 23032-320

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Assunto: Solicitação de Prorrogação de Benefício por Incapacidade.

Decisão: Indeferimento do Pedido

Motivo: Não Constatação de Incapacidade Laborativa

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei nº 8.213, de 24/07/1991; Artigos 71 e 77 e § 2º do Art. 78 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999; § 6º do Art. 75 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 8.691/2016.

Em atenção à sua Solicitação de Prorrogação de Benefício por Incapacidade, apresentada no dia 25/07/2024, informamos que não foi reconhecido o direito à prorrogação do benefício. O pagamento do seu benefício foi mantido até o dia 12/08/2024. Desta decisão poderá interpor Recurso, no prazo de 30 dias do recebimento desta comunicação, à Junta de Recurso do Conselho de Recursos do Seguro Social - JR/CRSS, pelo número de telefone 135 da Central de Atendimento do INSS ou pela internet no endereço eletrônico: meu.inss.gov.br.
Data: quarta-feira, 25 de setembro de 2024.

*A fim de ver restabelecido o seu benefício, o autor ajuizou o processo de número **5075923-35.2024.4.02.5101**, tendo o juízo originário indeferido a antecipação da tutela:*

O autor anexou aos autos os seguintes documentos pertinentes:

- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), considerando o autor inapto para retornar ao trabalho em 14/8/2024, conforme abaixo:

EXAME DE RETORNO AO TRABALHO			
Funcionário:	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CARVALHO (M) (21/10/76) (47 anos)	CPF:	071.760.197-89
Cargo:	MONTADOR DE EQUIPAMENTOS	RG:	RJ 270004591
Empregador:	Safe Brasil Comercio E Locacao De Equipamentos Ltda	CNPJ:	18.074.238/0001-27
Médico resp. pelo PCMSO:	Dr. Marcio Felipe Bastos	CRM:	52655490 - RJ
Descrição dos fatores de riscos:			
• Físicos: Ruído (02.01.001), Calor, Trabalho a céu aberto (02,01.014) • Químicos: Poeiras respiráveis (pnos) (01.18.001) • Ergonômicos: Postura inadequada • Acidentes/Mecânicos: Máquinas e equipamentos, Trabalho em altura, Espaço confinado			
Procedimentos:			
(0296) Acuidade visual	14/08/2024	(0652) Gama GT	14/08/2024
(0281) Audiometria Tonal Ocupacional	14/08/2024	(0658) Glicemia	14/08/2024
(0295) Avaliação Clínica Ocupacional	14/08/2024	(0693) Hemograma Completo	14/08/2024
(0300) Avaliação Psicossocial	14/08/2024	(1078) Rx Tórax PA	14/08/2024
(0530) ECG - Eletrocardiograma	14/08/2024	(9999) Teste de Romberg	14/08/2024
(0536) EEG - Eletroencefalograma	14/08/2024	(1204) TGO - Transaminase Oxalacética	14/08/2024
(1057) Espirometria	14/08/2024	(1205) TGP - Transaminase Pirúvica	14/08/2024
Aptidões:			
Trabalho em Altura ☐ APTO ☒ INAPTO Trabalho em Espaço Confinado ☐ APTO ☒ INAPTO			
☐ APTO ☒ INAPTO DATA: 14/08/2024			

1ª via do ASO para empresa, 2ª via para o trabalhador(a)

Segunda via recebida em: 14/08/2024

Dr. Paulo Roberto
CRM 52.013.197-1
Médico
Médico emite

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CARVALHO

- Laudo médico emitido em 7/8/2024 pelo Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia da Baixada Fluminense, dando conta de que o autor submeteu-se a "retirada de material de síntese em platô tibial", estando NO MOMENTO SEM CONDIÇÕES LABORATIVAS PARA SUA FUNÇÃO, PACIENTE EVOLUINDO COM ARTROSE POSTRAUMÁTICA EM JOELHO ESQ CO DOR CRÔNICA, com prazo estimado de recuperação em 90 (noventa) dias (ev. 1, laudo 9):

HOSPITAL ESTADUAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DA BAIAXADA FLUMINENSE	
LAUDO MÉDICO	
Paciente:	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA CARVALHO
Diagnóstico:	FRAT DO PLATO LATERAL E MEDIAL JOELHO ESQ
Tratamento Efetuado:	RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE EM PLATO TIBIAL ESQ (LATERAL)
Condições Atuais:	NO MOMENTO SEM CONDIÇÕES LABORATIVAS PARA SUA FUNÇÃO, PACIENTE EVOLUINDO COM ARTROSE POSTRAUMÁTICA EM JOELHO ESQ COM DOR CRÔNICA
Prazo Estimado de Recuperação:	90 (NOVENTA) DIAS
CID 10:	T841/M172
Data:	07/08/2024
RICARDO ANTONIO SOARES GONCALVES CRM: 52808873	

Pois bem, os documentos mencionados e exibidos acima confirmam o relato do autor, de que permanece a incapacidade para o trabalho, a autorizar a manutenção do benefício, na medida em que os demais requisitos (carência e qualidade de segurado) encontram-se verificados pela própria concessão do benefício em data anterior.

Além disso, verifico que a própria perícia administrativa, realizada em 12/8/2024 (ev. 1, laudo 12), relata que há dois meses foi feita retirada do material de síntese. Considerando a atividade habitual de montador de andaime e outros equipamentos em construção civil, assim relatado no próprio exame médico, concluo, em uma análise perfunctória, que, de fato, o segurado não tem condições de retorno ao trabalho, já que necessita de total mobilidade das pernas para exercer suas funções.

Portanto, ao menos nesse momento processual, entendo que foi indevida a cessação do benefício, conclusão que pode ser alterada obviamente após a devida instrução do processo pelo juízo a quo.

A urgência da medida caracteriza-se pela própria natureza alimentar da prestação, que objetiva substituir os ganhos do trabalho remunerado, o qual em tese o autor estaria impedido de praticar.

Logo, verificam-se os fatos que tipificam os requisitos que fundamentam a antecipação de tutela requerida para fins de imediata concessão do benefício por incapacidade, dado que o caso só demanda dilação probatória, em especial o exame pericial.

*Diante do exposto, **DEFIRO O REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar que o INSS promova o restabelecimento do benefício de auxílio doença **NB 31/636.536.129-0**. Intime-se a CEAB-DJ para cumprimento no prazo máximo de vinte (20) dias. A verificação acerca do cumprimento da obrigação de fazer e a análise acerca do pagamento de eventuais parcelas em atraso ficarão a cargo do juízo de origem.*

Intimem-se o autor para ciência e o INSS para apresentar resposta ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Noticie-se ao juízo de origem.

Após, sigam os autos para inclusão em pauta de julgamento".

Nota-se que o INSS, intimado, não ofereceu qualquer manifestação, e a APSADJ já foi regularmente intimada para cumprimento da obrigação de fazer, cuja observância ficará a cargo do Juízo de origem, ao menos até que sobrevenha Sentença de mérito naqueles autos principais.

Outrossim, observa-se que o processo de origem continua tendo regular tramitação, com designação de perícia médica para o dia 3/12/2024 e citação da parte ré naquele feito.

Não vislumbrando qualquer alteração fático-jurídica que importe na necessidade de solução diversa daquela dada pela liminar deferida no recurso, que esgotou seu objeto, nada mais resta que a adoção de sua fundamentação como razões de decidir para confirmação do provimento do recurso.

Por essa razão, a decisão que deferiu a liminar nos presentes autos é confirmada por seus próprios fundamentos, nada impedindo sua modificação por futura decisão de mérito proferida nos autos principais, após o regular trâmite e instrução probatória.

Pelo exposto, voto no sentido de **DAR PROVIMENTO AO RECURSO**, para, confirmando integralmente a decisão de evento 3, determinar, a título de TUTELA DE URGÊNCIA, o restabelecimento do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA NB 31/636.536.129-0, ao menos até que seja proferida sentença no processo principal (5077218-10.2024.4.02.5101). **Intimem-se** as partes para ciência. Comunique-se o Juízo de origem através de aviso automático do sistema E-proc. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.